大鹏办事处泰康之家颐养院项目工地“3·2”高坠事故调查报告

2022年3月2日13时15分许，深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区泰康之家鹏园颐养院项目工地发生一起事故，造成1人死亡。事发后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，新区管委会授权新区应急管理局牵头，成立由市住房和建设局，新区政法办公室、住房和建设局、总工会、市公安局大鹏分局以及大鹏办事处等单位有关人员组成事故调查组。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，现场勘察5次，组织询问48次，询问证人24人，形成48份笔录材料，出具司法检测报告1份，勘察技术分析报告2份，现已调查完毕。根据现有证据材料，调查组认定大鹏办事处泰康之家鹏园颐养院项目工地“3·2”高坠事故属于一般生产安全责任事故。具体情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

1.泰康之家鹏园颐养院项目。该项目位于深圳市大鹏新区银滩路与滨海二路交叉口，占地面积53726.34m²，总建筑面积141433.44m²。项目为医疗养老型综合体，主要包括会所、超级体验区、独立生活楼、协助生活楼、护理楼、康复医院等，地下建筑一层，局部二层及半地下室设计，以人防配建、机动车停车

为主，同时配套非机动车库及设备用房、后勤办公、库房、厨房等设施。地上建筑包含 8 栋高层及附属裙房，其中 1 栋 A 座塔楼建筑高度 44.5 米，层数 12 层；1 栋 B 座塔楼建筑高度 44.1 米，层数 11 层；1 栋 C 座塔楼建筑高度 41.6 米，层数 10 层；1 栋 D 座塔楼建筑高度 41.6 米，层数 10 层；1 栋 E 座塔楼建筑高度 44.1 米，层数 11 层；2 栋塔楼建筑高度 44.1 米，层数 11 层；3 栋塔楼建筑高度 50.9 米，层数 14 层；4 栋塔楼建筑高度 47.8 米，层数 12 层。2020 年 12 月，该工程取得《建筑工程施工许可证》后开工，截至 2022 年 3 月 2 日，各栋塔楼均已完成主体封顶，准备进入外立面封闭和内部隔墙砌筑施工，计划于 2023 年 12 月 25 日前竣工。



图 1：泰康之家鹏园项目及涉事楼栋位置图

2.涉事楼栋情况。涉事楼栋1栋B座（以下简称1-B栋）地上11层，建筑高度44.1米，已于2022年1月22日结构主体封顶，8层以下铝模支撑架体全部拆除完成，目前正在屋面机房零星结构、女儿墙施工及11层拆模，并准备安装施工电梯。死者坠落落地位置为1-B栋6层南侧阳台2-4交2-A轴处。2-4交2-A轴具体部位详见图3。



图2：泰康之家鹏园项目入口及涉事楼栋

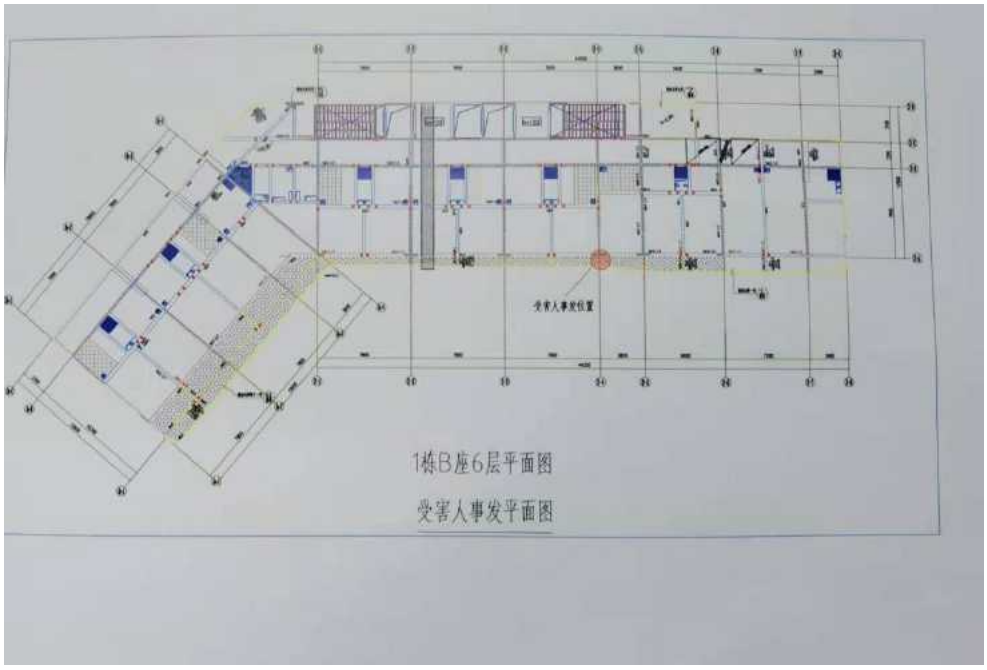


图3：1-B栋6层发现受害人位置

3.铝模作业。该工程裙楼及地下室采用传统木模板施工，8栋主楼标准层采用铝合金模板施工，非标准层如屋面等采用铝木模板结合的方式施工。模板拆除工序要求混凝土结构达到一定强度后方可拆模，拆除程序是墙-梁-板，先拆非承重部位，后拆承重部位，并做到不影响混凝土的结构安全和外观。涉事的1-B栋于2022年1月25日完成浇筑封顶，事发时正在开展11层模板拆除作业。

（二）涉事相关单位和人员

1.参建单位

（1）建设单位。深圳鹏园实业有限责任公司，成立于2019年11月27日，注册资本为100000万人民币，法定代表人为尚世睿，经营状态为存续，工商注册号为4**********9，注册地址为深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区奔康工业区A11栋401，经营范围包括一般经营项目是：自有房屋租赁；营养健康咨询（不含限制项目）；日用品销售；家政服务；企业管理服务，物业管理。

（2）总包单位。中国建筑第五工程局有限公司，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：田卫国；注册资本：1000000万人民币；统一社会信用代码：9**********Y；注册地址：长沙市雨花区中意一路158号；经营范围：承接建筑工程、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项

目管理业务；承担房屋建筑、机电安装、钢结构、道路桥梁、隧道、地基基础、起重设备安装、建筑装修装饰、环保工程、城市轨道交通工程、市政公用工程、高等级公路路基、公路路面的施工；建筑行业（建筑工程）、市政行业、公路行业工程设计；提供建设工程相关的技术服务。具有建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、机电工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级资质证书（证书编号：D******），有效期至2021年1月5日（根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》，住建部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质证书2021年、2022年到期后统一延期至2022年12月31日）；《安全生产许可证》（湘）JZ安许证字【2004】0*****，有效期至2022年12月1日。

（3）劳务分包单位。四川富强旺龙建筑劳务有限公司，有限责任公司(自然人独资)；法定代表人：丁邦龙；注册资本：3000万元人民币；统一社会信用代码：9**********T；注册地址：四川省富顺县富世镇釜江大道中段215号；经营范围：建筑劳务分包；模板脚手架工程、建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程、电力工程、电子与智能化工程、公路工程、钢结构工程、消防设施工程、桥梁工程、公路交通工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程、环保工

程、防水防腐保温工程、公路路面工程、公路路基工程、仿古建筑工程、地基基础工程、建筑幕墙工程、河湖整治工程、输变电工程；可承担各类施工劳务作业；土地整理；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具有模板脚手架专业承包不分等级、施工劳务不分等级资质证书（证书编号：D******），有效期至2022年9月15日；《安全生产许可证》（川）JZ安许证字【2017】0*****，有效期至2023年7月9日。

（4）监理单位。北京帕克国际工程咨询股份有限公司，有限责任公司；法定代表人：胡海林；注册资本：15000万元人民币；统一社会信用代码：9**********2；注册地址：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层518D室；经营范围：工程监理服务、工程项目咨询服务和工程项目管理服务。具有工程监理综合资质证书（证书编号：E******），有效期至2023年6月6日。

2.涉事相关人员

（1）死者及共同作业人员（共2人）：

①唐德超（死者），男，57岁，汉族，四川南充人，身份证号码：5**********8，系劳务分包单位四川富强旺龙建筑劳务有限公司员工，铝模班组成员，负责项目1-B栋11层铝模拆卸工作。

②唐建明，唐德超亲弟，男，56岁，汉族，四川南充人，身份证号码：5**********1，系劳务分包单位四川富强旺龙

建筑劳务有限公司员工，铝模班组成员，与唐德超共同负责项目1-B栋11层铝模拆卸工作。

（2）参建单位相关人员（共10人）：

①席富军，男，33岁，汉族，四川遂宁人，身份证号码：5**********1，系中国建筑第五工程局有限公司员工，涉事项目经理，全面负责项目管理工作。具有一级注册建造师资格证书和湖南省建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

②孙钊，男，27岁，汉族，陕西咸阳人，身份证号码：6**********3，系中国建筑第五工程局有限公司员工，涉事项目安全主任之一，负责安全教育、内业安全管理等工作。

③缪传武，男，33岁，汉族，湖南浏阳人，身份证号码：4**********0，系中国建筑第五工程局有限公司员工，涉事项目安全主任之一，负责现场安全文明施工管理工作。

④余政园，男，23岁，汉族，陕西汉中人，身份证号码：6**********5，系中国建筑第五工程局有限公司员工，涉事项目安全员，负责1-B栋的安全监督及内业资料。

⑤刘晓宏，男，46岁，汉族，山西大同人，身份证号码：1**********1，系北京帕克国际工程咨询股份有限公司员工，涉事项目总监理工程师。

⑥邓洪江，男，61岁，汉族，黑龙江黑河人，身份证号码：2**********3，系北京帕克国际工程咨询股份有限公司员工，涉事项目安全专监。

⑦程嵘，男，36岁，汉族，四川富顺人，身份证号码：5**********0，系四川富强旺龙建筑劳务有限公司员工，涉事项目劳务分包负责人（施工队队长），代表劳务分包单位全面负责项目管理工作。

⑧梁雪清，男，46岁，汉族，四川仁寿人，身份证号码：5**********3，系四川富强旺龙建筑劳务有限公司员工，涉事项目劳务分包施工员。

⑨黄坤，男，26岁，汉族，四川万源人，身份证号码：5**********2，系四川富强旺龙建筑劳务有限公司员工，涉事项目劳务分包安全员。

⑩江涛，死者唐德超的表侄，男，27岁，汉族，四川甘孜人，身份证号码：5**********1，系劳务分包单位四川富强旺龙建筑劳务有限公司员工，负责涉事工地铝模拆卸作业的统筹协调工作，具体负责1-A、1-B、1-C栋和4栋的铝模作业，于2022年2月26日安排唐德超、唐建明负责1-B栋11层的铝模拆卸作业。

（3）涉事当天在1-B栋作业的其他工人（共6人）：

①王照，男，35岁，汉族，河南驻马店人，身份证号码：4**********8，系劳务分包单位四川富强旺龙建筑劳务有限公司员工，木模班组成员，事发当天上午在1-B栋11层做女儿墙，自述10时左右进11层室内拿材料时见到过死者。

②王海水，男，50岁，汉族，河南驻马店人，身份证号码：

4**********6，系劳务分包单位四川富强旺龙建筑劳务有限公司员工，木模班组成员，事发当天上午与王照一起在1-B栋11层做女儿墙。

③韦玉蓬，女，50岁，壮族，广西河池人，身份证号码：4**********0，系劳务分包单位四川富强旺龙建筑劳务有限公司员工，工地杂工，事发当天上午曾在1-B栋11层收拾楼层外架的木板杂物，自述于当日10时左右在11层外架收拾杂物并见过死者。

④申青，女，49岁，汉族，河南周口人，身份证号码：4**********2，系劳务分包单位四川富强旺龙建筑劳务有限公司员工，工地杂工，事发当天上午与韦玉蓬一起曾在1-B栋11层收拾楼层外架的木板杂物。

⑤郭建军，男，45岁，汉族，江西吉安人，身份证号码：3**********6，系劳务分包单位四川富强旺龙建筑劳务有限公司员工，塔吊操作工人，事发当天在工地负责1-B栋、1-C栋的塔吊操作作业。

⑥鲜华琼，女，31岁，汉族，四川仪陇县人，身份证号码：5**********7，系劳务分包单位四川富强旺龙建筑劳务有限公司员工，塔吊指挥工人，事发当天在工地负责1-B栋和1-C栋之间的地面负责塔吊指挥。

⑦唐志美，男，33岁，汉族，湖南临武人，身份证号码：4**********5，系深圳市宇恒实业有限公司员工，施工电梯安装工人，事发当日上午入驻工地，计划当日下午安装1-B栋的

施工电梯，事发当日中午在检查电梯安装环境时最先发现死者。

⑧何超，男，55岁，汉族，湖北石首人，身份证号码：4**********3，系深圳市宇恒实业有限公司员工，施工电梯安装负责人，事发当日上午入驻工地，计划当日下午安装1-B栋的施工电梯，在唐志美报告发现死者后第一时间到达及保护现场，并报工地负责人。

二、事件发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事发过程和应急救援情况

2022年2月25日，唐德超完成工地入场登记，班组长江涛2月26日上午安排唐德超与唐建明负责1-B栋11层拆模，工期约10余天。3月2日上午，唐德超与唐建明乘坐通勤车到达工地，两人分别在相隔50米左右的不同区域拆模。13时15分左右，电梯安装人员唐志美利用休息时间前往1-B栋勘查施工电梯安装条件，巡查到6层时发现一名工人躺在6层阳台位置，满脸是血且未见有反应，随即上报相关负责人，项目管理人员约13时20分抵达现场拨打医院急救电话，同时报派出所及上级监管部门，120急救车于13时35分许抵达现场并立即检查人员情况，确认人员身亡。

接到事故报告后，市住房和建设局、新区应急管理局、住房和建设局、大鹏办事处等部门相关人员立即赶赴事发现场进行现场勘察、封存事故相关设施设备，并成立事故调查组，妥善处理善后事宜。

（二）事故现场相关情况

1. 死者被发现坠落位置。发现唐德超死亡的位置为 1-B 栋南侧 6 层阳台处。在发现死者位置正上方 11 层南侧阳台处至 6 层楼体外立面与脚手架跳板间有一个 0.5 米的贯穿间隙，在 8 层处阳台外立面阳角处有坠落时磕碰留下的大量血迹，从血迹量看死者撞伤头部在这里有过停留，苏醒后本能的活动又进一步下坠，最后坠落到 6 层阳台。在唐德超落点的 6 层以下通过管道预留孔也有流下的血迹，直到地面。



图 4：死者被发现坠落位置

2. 死者作业部位。3 月 2 日上午，铝模班组长江涛安排唐德超、唐建明负责 1-B 栋 11 层拆除模板作业，11 层阳台作业地点处有唐德超安全帽、作业工具、搭设的作业平台、盒饭等遗留物。在 1-B 栋南侧在发现死者位置的正上方 11 层阳台处，还有部分铝模和木模未拆除完毕。同时，11 层南侧阳台的屋面靠近外立面的横梁内侧在施工时发生涨模，模板深入

混凝土之中，造成模板拆除困难，其中已拆除的一块模板就是通过破碎的方式将其拆除。



图 5：死者作业部位

3. 死者开始坠落部位。与死者坠落在 6 层的垂直上方是 11 层南侧阳台。11 层南侧阳台结构呈现弧形状，作业地点的阳台外立面与脚手架跳板间有一长 2.3 米 × 宽 0.5 米的空隙，空隙处无脚手板或水平兜网封闭，阳台外缘处无防护栏。

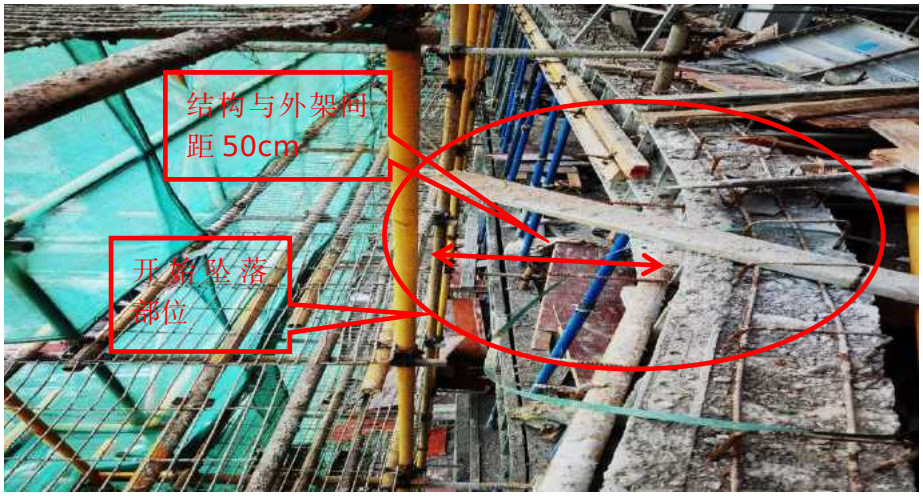


图 6：死者开始坠落部位

4.死者生前拆除铝模工具。在 11 层楼层里发现“Y”字拆模器，经过班组长确认为死者生前使用的工具。“Y”字拆模器用于铝模拆除使用，从“Y”字开口处起算长度为 1 米。



图 7：死者拆模工具

（三）事发区域环境状况

经查询，深圳市大鹏新区 2022 年 3 月 2 日晴到多云，天气状况良好。根据事发现场调查及相关人员问询笔录，现场光线良好，地面有少量铝模。

3月2日天气，晴天间多云，空气干燥;气温15-22℃;东北风3级，阵风6-7级;相对湿度40%-70%。
3日多云间晴天，湿度加大。



图8：死者开始坠落部位区域环境

（四）事故发生时间及过程分析

1.事发时间分析。该工地作业时间6:30-11:30，13:30-18:00。事故发生经过现场无目击者、无监控，附近作业人员也未听见异常声音。经调取监控及公安问询笔录显示：上午在涉事楼栋11层作业的除2名铝模工人外，还有2名木模工人在南侧室外进行女儿墙施工，2名杂工也于9时-10时在11层整理杂物。10时左右，木模工人王照进室内拿材料时见到有2名拆模工人在作业，杂工韦玉蓬于10时左右在11层整理杂物时也见到2名拆模工人在作业。11时左右，唐建明出去拿2人的外卖午餐时未见

到唐德超，11 时 20 分返回到 11 层作业现场也未找到。12 时 30 分左右，唐建明乘坐工地通勤车回到生活区、与江涛到布新社康中心等地均未找到唐德超。13 时左右，1-B 栋施工电梯安装负责人何超午饭后，看见 1-B 栋施工外架不齐整（脚手架钢管伸到电梯口），叫施工电梯安装人员唐志美去楼上检查排除电梯安装安全隐患。13 时 15 分左右，唐志美前往 1-B 栋逐层勘查电梯安装条件时在 6 层发现受害人。综上时间线条，唐德超坠楼时间为 3 月 2 日 10 时-11 时 20 分之间。坠落到 6 楼阳台后，因外墙遮挡了大部分身体，其他工人下楼时未注意到。

2. 事发过程分析。按照铝模安装拆除方案，拆除铝模需要先从上方拆除，死者身高不足 1.7 米、工具长度 1 米左右、11 层层高 3.5 米，拆除铝模上方高度不够。经过调查，日常拆除铝模人员（唐建明兄弟二人）利用外侧脚手架（钢巴片离地高度 1 米），站在用两三根方管搭设的平台上，方可拆除铝模上方。



图 9：模拟拆除铝模环境

经过现场勘察，11 层南侧阳台铝模上方存在松开痕迹，阳台处模板靠近外立面的横梁内侧在施工中发生涨模，涨模处呈不规则状，部分伸入混凝土中，造成拆除困难，需站在工作凳用短柄工具近距离敲打或破碎模板，迫使模板离开混凝土。在 11 层阳台有部分未拆除的铝模，11 层脚手架（包括 10、9、8、7 层）与结构之间有 50cm 缝隙。死者坠落在六楼阳台上与 11 层等脚手架 50cm 缝隙形成垂直关系。因此确认死者站在 1.48 米的临时平台上拆除铝模或涨模的木模时，身体失稳跌入 50cm 缝隙，从 11 层坠落到 8 层最后停留在 6 层。

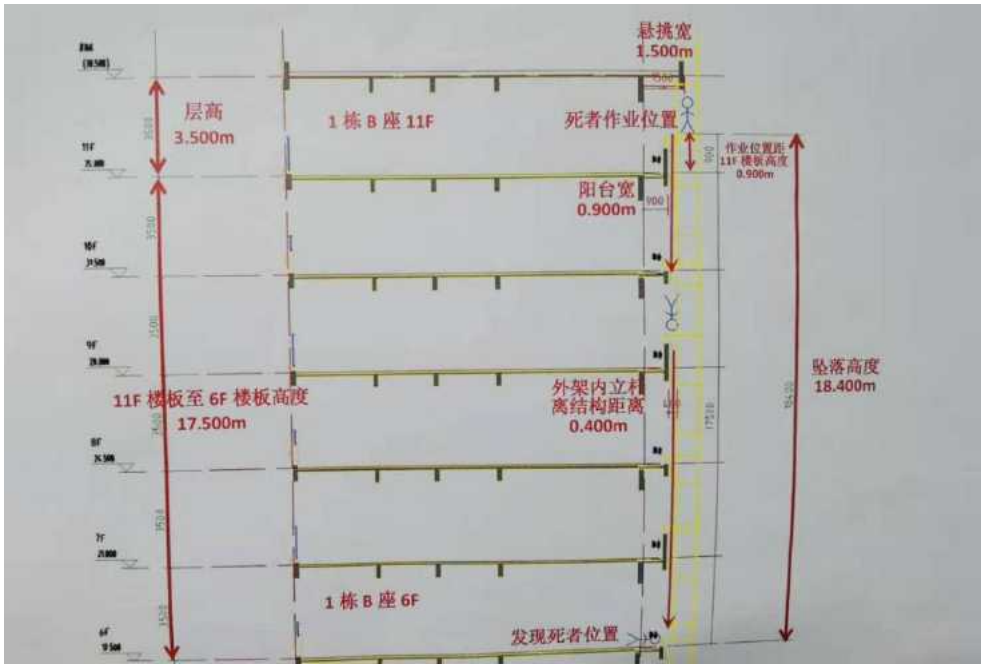


图 10：死者坠落过程示意

（五）技术检测情况

1.公安部门接到报案后第一时间赶到现场，经勘察，排除刑事案件。现场勘察报告证明，唐德超的死亡原因为头部受到撞击伤导致脑部死亡，通过现场勘察在8层阳台的阳角呈现撞击血迹也可得到印证。

2.通过尸表、解剖及病理组织学检验，广东中一司法鉴定中心鉴定死者唐德超系头、胸部接触较大面积之钝性物体(如地面)致颅脑损伤死亡，肺挫伤出血则加速了死亡过程。

（六）善后处理情况

2022年3月9日，四川富强旺龙建筑劳务有限公司与死者家属签署《协议书》，约定一次性给予死者家属160万元人民币，作为一次性包干补偿费，费用包括但不限于法律规定的一次性工亡补助金、丧葬补助金、一次性供养亲属抚恤金、亲属往返交通费、误工费等所有相关补偿费用。

三、事故造成人员伤亡及经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，即唐德超高坠死亡。

（二）事故造成的经济损失

事故造成经济损失160万元人民币，主要是死者工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等费用。

四、调查情况

（一）作业地点的阳台外立面与脚手架跳板间有一长2.3m，宽0.4 m的空隙，空隙处无脚手板或水平安全网封闭，阳台外缘

临边处无防护栏。

（二）根据专项施工方案内容显示，方案中未详细制定拆模施工作业的安全技术措施和管理措施。

（三）2022 年 3 月 1 日，北京帕克国际工程咨询股份有限公司检查中发现，1-B 栋外脚手架与建筑主体空隙未设置安全平网防护，并向中国建筑第五工程局有限公司下发《安全隐患整改通知单》。

（四）2022 年 3 月 1 日，中国建筑第五工程局有限公司向四川富强旺龙建筑劳务有限公司下发《停工通知书》。

（五）根据程嵘笔录显示，其已收到中国建筑第五工程局有限公司下发的《停工通知书》，但未及时将停工整改信息传达到施工班组。

五、事发原因和性质认定

（一）直接原因

死者唐德超站在未固定、简易的操作平台上，拆除铝模上端时，身体失稳或者简易操作平台坍塌进而跌入 11 层外架与结构缝隙，坠落至 6 层楼面受伤致死。

（二）间接原因

1. 安全防护设施缺失。作业人员进行拆模作业过程中，外脚手架与建筑主体空隙未设置安全平网防护，施工层以下 10 米未采用安全网进行封闭，阳台外缘临边处无防护栏。

2. 项目工地管理混乱。中国建筑第五工程局有限公司下发停

工令后作业面无人管理，未及时发现作业人员随意进入作业面进行施工作业的隐患。

3.安全教育培训不够。中国建筑第五工程局有限公司未严格落实安全教育培训计划，安全教育培训制度流于形式，作业人员三级安全教育培训未经考核上岗作业；未对唐德超安全技术交底，作业人员不了解工作岗位的安全风险和危险因素，安全防护意识不足。

4.四川富强旺龙建筑劳务有限公司未及时将停工信息传达到施工班组，未教育督促从业人员严格执行项目停工整改期间不得施工的规定。

5.违反施工方案施工。四川富强旺龙建筑劳务有限公司未按施工方案要求搭设拆模作业平台，临设作业平台未固定，摆放不安全。

6.施工安全监理不力。北京帕克国际工程咨询股份有限公司未全面履行安全监理职责，未严格落实安全巡查制度，未及时发现停工期间作业人员随意进入作业面进行施工作业的行为并制止。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

六、相关职能部门履职情况

深圳市住房和建设局下属单位深圳市建筑工程质量安全监督总站（以下简称：质安站），自2021年4月22日起，质安站

共对该项目检查32次，签发了44份文书，其中首次监督告知1份，责令整改通知书30份，停工整改通知书1份，公司红色警示1份，个人红色警示1份，省动态扣分12份，对发现的问题已按照相关法律法规要求进行了整改闭合跟踪。

事故发生后，质安站签发停工整改通知书（深建质监停[2022]0076号），责令该工程全面停工整改；组织参建单位主要负责人、项目负责人等涉事故相关单位负责人召开约谈会，要求深刻吸取教训，举一反三，全面自查，并按照规定对施工单位和项目经理红色警示三个月。

经调查，未发现监管部门存在履职问题。建议质安站加强下发整改通知书之后的复查环节，督促施工单位落实整改要求，对未落实整改要求的应严格立案处罚。

七、事故责任认定及处理意见

（一）**中国建筑第五工程局有限公司**，未认真落实隐患排查治理制度，下发停工令后作业面无人管理，未及时发现作业人员随意进入作业面进行施工作业的隐患；未监督作业人员按要求佩戴安全带，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十五条的规定，对事故负有管理责任。建议由大鹏新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定对其进行处罚。

（二）**四川富强旺龙建筑劳务有限公司**，未依法履行安全管理职责，违反施工方案施工，未按施工方案要求搭设拆模作业平

台，临设作业平台未固定，摆放不安全；未教育督促从业人员严格执行项目停工整改期间不得施工的规定；未监督作业人员按要求佩戴安全带，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十五条的规定。建议由大鹏新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定对其进行处罚。

（三）**北京帕克国际咨询股份有限公司及总监**，未全面履行安全监理职责，未严格落实安全巡查制度，未及时发现停工期间作业人员随意进入作业面进行施工作业的行为并制止，对该项目疏于监理。建议由市住房和建设局对其进行处理。

（四）**唐德超**（死者），四川富强旺龙建筑劳务有限公司员工，鉴于其已于事故死亡，建议不予追究其责任。

（五）**席富军**（中国建筑第五工程局有限公司员工，项目经理，全面负责项目管理工作）安全管理职责履行不到位，对工程项目安全生产工作督促检查不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故负有领导责任。建议由大鹏新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定对其进行处罚。

（六）**程嵘**（四川富强旺龙建筑劳务有限公司员工，项目劳务负责人）未依法履行安全生产管理职责，未及时将停工信息传达到施工班组，未及时制止和纠正违章作业，未督促落实本单位安全生产整改措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

第二十五条第（六）项、第（七）项的规定，对事故发生负有管理责任。建议由大鹏新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚。

（七）**余政园**（中国建筑第五工程局有限公司安全员）未依法履行安全管理职责，未及时检查项目的安全生产状况，未及时排查出生产安全事故隐患；未及时制止和纠正违章作业行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项的规定。建议由大鹏新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚。

（八）**梁雪青**（四川富强旺龙建筑劳务有限公司施工员）未依法履行安全生产管理职责，未及时检查项目的安全生产状况，未及时排查出生产安全事故隐患；未及时制止和纠正违章作业行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项的规定。建议由大鹏新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚。

八、事故防范措施建议

（一）施工单位要全面梳理各项规章管理制度，查漏补缺，堵塞制度和管理上的漏洞，并要认真落实项目的各项安全管理制度。严格监督劳务分包单位按照施工方案进行施工，做好施工场地安全隐患巡查和风险管控工作，强化一线安全管理监管力量，将整个施工期风险管理列为重点，特别是停工整改时期，要加强

各部门的沟通协调，保障工程信息传递通畅，指派专人进行作业面管理，不能出现管理真空，对不服从管理的分包单位和个人，绝不能隔靴搔痒，要加大处罚或处理力度，建立安全黑名单制度，点到其痛处，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）施工单位要重视对施工人员的安全知识培训和技术交底，将安全知识内容和施工方案的安全措施做实做细，确保安全教育和技术交底不图形式，不走过场，并保证施工人员知悉自身在安全生产方面的权利和义务，熟悉有关的安全生产规章制度，不断提高安全风险辨识和事故的防御能力，更要提高自我保护意识，真正的懂得自己的安全自己管。并且要紧密结合实际，采取微信、短信、宣传栏、视频案例等多种形式灵活开展警示宣传教育，加大事故案例和安全生产工作的宣传力度，从源头真正的搞好安全生产意识和素质教育。

（三）监理单位要加强履职尽责能力，强化施工现场的安全巡查监理，及时发现施工现场存在的安全隐患，严格监督施工单位全面落实各项安全防护措施，加大按图施工、按方案施工的管控力度，完善管理机制，重新审查培训和安全技术交底等情况，做到安全监理无缝衔接。

（四）劳务分包单位要服从总包单位和监理单位的管理，严格落实项目的各项规章管理制度，严格按照施工方案的要求施工，特别是停工整改期间，一定要及时向施工班组传达总包单位

和监理单位的停工信息，并积极组织人员进行隐患整改，务必树立隐患不除不复工的思想。

（五）行业主管部门要严格按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，动员全部资源力量，加大监督执法检查频次，加强对项目责任主体落实自查自纠情况的核查跟踪督促；加强统筹协调和督促指导，把安全生产专项整治三年行动作为抓好安全生产的“牛鼻子”，认真研究分析存在的主要问题，制定有效解决措施；深刻剖析深层次问题、系统性问题，制定完善制度措施，标本兼治、精准施策，做到“从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题”。